

면책심사 신청 안내

원자력안전위원회 주관 ○○감사 중 지적된 사항에 대하여 면책심사를 신청하고자 할 때에는 다음 요령에 따라 신청하시기 바랍니다.

1. 신청권자

- 자체감사 대상기관의 장 또는 자체감사를 받는 자

2. 신청기간 : 감사결과를 통보받은 날로부터 1개월(공휴일 포함) 이내

3. 적극행정 면책요건

- 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 자체감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
- 자체감사를 받는 자의 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없을 것
- 고의 또는 중과실의 배제 추정 기준
 - 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
 - 대상 업무의 처리에 중대한 절차상 하자가 없을 것
- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한법률」 제46조, 제47조 및 제50조에 따른 국민권익위원회의 시정권고·의견표명을 이행한 경우에는 제1항 및 제2항에서 정한 적극행정면책의 요건을 충족한 것으로 간주한다.